

1521224-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS, qualificado a fls. 13, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Motorola, avaliado em R\$.1.000,00 (mil reais), pertencente a Adailton Ferreira Costa. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado deliberou pela prática de um furto no interior do estabelecimento comercial situado no endereço acima descrito, para onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521224-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521224-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253127/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 27457120

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1114/2022

CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS, está sendo processado incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 110-112 segundo a qual "[...] no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 09h18min, na Rua Coimbra, nº 344, Belém, nesta Cidade e Comarca, CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS, qualificado a fls. 13, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Motorola, avaliado em R\$.1.000,00 (mil reais), pertencente a Adailton Ferreira Costa. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado deliberou pela prática de um furto no interior do estabelecimento comercial situado no endereço acima descrito, para onde se dirigiu. No local, sem que a vítima percebesse, subtraiu o seu celular, que estava em cima do balcão de atendimento, e deixou a loja em poder do objeto subtraído. A subtração do telefone foi vista por populares que acionaram a Polícia Militar e forneceram informações sobre as características físicas e vestimenta do denunciado, indicando, ainda, o local em que ele se encontrava. Policiais militares em patrulhamento ostensivo foram acionados, via Copom, acerca do referido furto e diligenciaram pelas imediações quando, na rua Vinte e Um de Abril, altura do

numeral 883, Belém, também nesta Capital, avistaram o denunciado e conseguiram detê-lo. Em revista, os policiais localizaram o celular furtado da vítima. Indagado no local, o denunciado afirmou que o aparelho era de sua propriedade, porém, posteriormente, confessou a subtração. Nesse momento, a vítima telefonou para o aparelho e informou aos policiais que o bem havia sumido de seu local de trabalho, a cerca de 500 metros de distância. Formalmente interrogado, o denunciado optou pelo silêncio (fls. 06). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 11-12. Recebida a denúncia em 23/09/2022 (fls. 150-151). O réu foi citado em 10/10/2022 (fls. 168).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório vai ao encontro da materialidade delitiva constante em auto de exibição e apreensão de folhas 11/12 e, ao final, convergente aos termos da confissão judicial.

Segundo os policiais militares Jeferson da Silva e Lucas Borges Junior relataram em juízo, receberam via rede policial comunicação sobre furto de aparelho celular e eram descritas as características do autor do fato. Ao se dirigirem para o local do crime, o réu foi visualizado e era provido das características antes descritas. Ao ser submetido à revista pessoal, na sua posse estava o aparelho celular, afirmando o réu, em um primeiro momento, que o aparelho lhe pertencesse. Instado a desbloquear o aparelho, não sabia como fazê-lo e, nem mesmo, manusear o bem. Acabou por confessar que o tivesse subtraído e levava os policiais ao local de subtração, oportunidade em que a vítima utilizou um celular de terceiros para ligar para o aparelho subtraído, confirmando-se que se tratasse de produto de crime. No local, o ofendido narrou aos depoentes que trabalhava no local e sua mesa era colocada muito próxima da via pública, facilitando a ação do réu que se aproveitou do momento em que o declarante atendia um cliente e, ao retornar a sua mesa, não mais estava o celular.

Convergente ao conteúdo probatório acima se mostra o teor da confissão judicial, oportunidade em que o réu admitiu ampla veracidade aos termos das narrativas produzidas em juízo.

Os depoimentos se mostram sinceros e isentos, não se delineando qualquer propósito incriminatório a quem fosse inocente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS incurso no artigo 155 caput do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 30 dias multa no piso legal.

A exasperação da pena base se justifica em razão de condenações definitivas por sete crimes de furtos simples (10ª; 5ª; 8ª; 1ª; 17ª; 7ª; 8ª Varas Criminais) - certidão de folhas 46/56.

É reincidente, antes condenado por furto (32ª. Vara Criminal - trânsito em julgado em 25/03/2022 - certidão de folhas 46/56), resultando em acréscimo de fração de 1/6, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da atenuante genérica da confissão reduz a retro da fração de 1/6, resultando em 02 anos 11 meses de reclusão e 29 dias multa no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, compatível com o perfil de reiterada criminalidade citada na dosimetria de pena, indiferente às consequências jurídicas de sua deliberada inclinação a investidas patrimoniais, porém, desprovidas de grave ameaça, justificando-se o rigor intermediário.

Os fundamentos relativos a regime prisional, mostrando-se suficientes à compreensão de que a liberdade serve ao réu para reiterar crimes com comprometimento à ordem pública implica em manutenção da prisão cautelar (artigo 312 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal).

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA